
Konfliktlösungsstrategien: Eskalation, Mediation und Beschwerdemanagement

Personaldienstleistungskaufmann/-frau – Industrie- und
Handelskammer 2026

Tag 29 – K5 (Teil 2/2)

Can Siebert

Stand 06/2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Vom Verstehen zur Lösung	4
1.1	Drei Pfade der Konfliktlösung	4
1.2	Eskalation und De-Eskalation – die Logik der Umkehr	4
1.3	Konkrete De-Eskalations-Techniken	5
2	Mediation – Konfliktlösung mit Hilfe Dritter	5
2.1	Was ist Mediation?	5
2.2	Fünf Grundprinzipien der Mediation	5
2.3	Die fünf Phasen der Mediation	6
2.3.1	Phase 1 – Vorbereitung und Auftragsklärung	6
2.3.2	Phase 2 – Themensammlung	6
2.3.3	Phase 3 – Interessenklärung	6
2.3.4	Phase 4 – Optionen sammeln und bewerten	6
2.3.5	Phase 5 – Vereinbarung	6
2.4	Mediation in der PDL-Praxis	7
3	Das Harvard-Konzept	7
3.1	Die vier Grundprinzipien	7
3.1.1	1. Trennung von Mensch und Problem	7
3.1.2	2. Konzentration auf Interessen, nicht Positionen	7
3.1.3	3. Optionen entwickeln zum gegenseitigen Vorteil	8
3.1.4	4. Auf objektiven Kriterien bestehen	8
3.2	BATNA – Best Alternative To a Negotiated Agreement	8
3.3	Vergleich Hart-/Weich-/Sachgerechte Verhandlung	8
4	Beschwerdemanagement im Personaldienstleistungsunternehmen	8
4.1	Der Wert einer Beschwerde	9
4.2	Aufgaben des Beschwerdemanagements	9
4.3	Reklamationsworkflow im Personaldienstleistungsunternehmen	10
4.3.1	Stufe 1: Sofortmaßnahmen (innerhalb 1 Stunde)	10
4.3.2	Stufe 2: Bearbeitung (innerhalb 24 Stunden)	10
4.3.3	Stufe 3: Abschluss und Dokumentation (innerhalb 5 Werktagen)	10
4.3.4	Stufe 4: Nachbereitung (nach 4–8 Wochen)	10
4.4	Ausfall-Management bei Schichtbruch	10
4.5	Retention-Management (ZAN-Bindung)	11
5	Konflikteskalation und Deeskalation – Praxis im Personaldienstleistungsunternehmen	12

5.1	Eskalationspfade definieren	12
5.2	Wann externe Mediation einschalten?	12
5.3	Prävention durch Strukturen	12
6	Übungsaufgaben	13
7	Merkhilfen und Eselsbrücken	15
8	Glossar	16
9	Literaturverzeichnis	18

1 Vom Verstehen zur Lösung

Tag 28 hat die diagnostische Seite des Konflikts behandelt: Konfliktarten und Eskalationsstufen nach Glasl. Heute geht es um die Lösungsseite. Welche Strategien helfen, einen Konflikt zu deeskalieren? Wann ist Mediation sinnvoll? Wie sieht professionelles Beschwerdemanagement im Personaldienstleistungsalltag aus? Und welche Verhandlungsmethode hat sich international bewährt – das Harvard-Konzept?

1.1 Drei Pfade der Konfliktlösung

Grundsätzlich gibt es nach Glasl drei Wege, einen Konflikt zu beenden (Glasl, 2017):

1. **Selbstlösung** der Parteien: Auf Stufen 1–3 möglich, beide bleiben handlungsfähig.
2. **Lösung mit Hilfe Dritter:** Mediation, Moderation, Schlichtung – typisch für Stufen 3–6.
3. **Machteingriff von außen:** Gerichtsverfahren, Trennung der Parteien – ab Stufe 6 zunehmend, ab Stufe 7 unausweichlich.

1.2 Eskalation und De-Eskalation – die Logik der Umkehr

De-Eskalation bedeutet, den **Eskalationsmechanismus zu durchbrechen**. Glasl beschreibt vier zentrale De-Eskalations-Hebel:

- **Wahrnehmung erweitern:** Die andere Seite wieder als Mensch wahrnehmen, nicht als Hindernis.
- **Emotionen abkühlen:** Pause, Abstand, Rückzug auf eine ruhigere Diskussionsebene.
- **Verhalten ändern:** Statt Vorwurf eine Frage; statt Angriff ein Angebot.
- **Strukturen verändern:** Andere Gesprächsorte, neue Personen, veränderte Rahmenbedingungen.

Merke – De-Eskalations-Grundsatz

De-Eskalation gelingt nur, wenn mindestens eine Partei bewusst aus dem Eskalations-Mechanismus aussteigt – meist diejenige mit dem kühleren Kopf. Prävention ist die beste De-Eskalation.

Tabelle 1: Praktische De-Eskalations-Techniken

Technik	Anwendung
Aktives Zuhören	Gefühle und Bedürfnisse spiegeln, ohne zu bewerten
Ich-Botschaften	Eigene Wahrnehmung formulieren statt Vorwürfe („Ich erlebe...“)
Reframing	Negative Botschaft positiv umdeuten („Sie sind sehr engagiert“)
Time-out	Pause vereinbaren („Lass uns morgen weiterreden“)
Wechsel des Settings	Anderer Raum, andere Tageszeit, ggf. neutraler Ort
Trennung Sache vs. Person	„Hart in der Sache, weich zu den Personen“
Sprachwechsel	Ruhiger Ton, langsame Sprechgeschwindigkeit
Sofort-Eingriff	Bei Stufe 4+: Sofort eine Drittperson hinzuziehen

1.3 Konkrete De-Eskalations-Techniken

2 Mediation – Konfliktlösung mit Hilfe Dritter

2.1 Was ist Mediation?

Mediation ist ein **strukturiertes, freiwilliges Verfahren**, in dem ein neutraler Dritter (Mediator) den Konfliktparteien hilft, eigenverantwortlich eine Lösung zu erarbeiten (Montada & Kals, 2013). Der Mediator hat **keine Entscheidungsgewalt**, sondern lediglich eine **Prozessverantwortung**.

§ 1 Abs. 1 MediationsG

Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben.

Das deutsche **Mediationsgesetz (MediationsG)** von 2012 regelt Berufsbild und Vertraulichkeitspflicht des Mediators (Bundesministerium der Justiz, 2012).

2.2 Fünf Grundprinzipien der Mediation

1. **Freiwilligkeit:** Niemand kann zur Mediation gezwungen werden.
2. **Vertraulichkeit:** Inhalte bleiben innerhalb des Verfahrens; gilt auch für den Mediator.
3. **Eigenverantwortung:** Die Parteien entwickeln die Lösung selbst.

4. **Allparteilichkeit:** Der Mediator unterstützt beide Seiten gleich (nicht zu verwechseln mit Neutralität).
5. **Ergebnisoffenheit:** Es gibt kein vorbestimmtes Ergebnis.

2.3 Die fünf Phasen der Mediation

Das klassische Mediationsmodell gliedert das Verfahren in fünf Phasen, die nacheinander durchlaufen werden (Montada & Kals, 2013):

2.3.1 Phase 1 – Vorbereitung und Auftragsklärung

In dieser Phase werden organisatorische und prozedurale Punkte geklärt: Mediationsvertrag, Honorar, Vertraulichkeit, Spielregeln. Der Mediator klärt seine Rolle und stellt sicher, dass die Mediation freiwillig erfolgt.

2.3.2 Phase 2 – Themensammlung

Die Konfliktthemen werden gesammelt und priorisiert. Jede Partei darf benennen, was für sie wichtig ist. Der Mediator visualisiert die Themen am Flipchart oder Whiteboard.

2.3.3 Phase 3 – Interessenklärung

Hinter den **Positionen** („Ich will X“) werden die **Interessen** („Warum will ich X?“) und **Bedürfnisse** („Was steht dahinter?“) erkundet. Diese Phase ist die **wichtigste** – hier entsteht oft der Durchbruch.

2.3.4 Phase 4 – Optionen sammeln und bewerten

Die Parteien entwickeln gemeinsam Optionen („Brainstorming“) und bewerten sie nach Kriterien, die beide Seiten teilen. Win-Win-Lösungen werden gesucht.

2.3.5 Phase 5 – Vereinbarung

Eine schriftliche Vereinbarung wird formuliert. Sie sollte konkret, messbar und zeitlich definiert sein. Bei Bedarf erfolgt ein Follow-up-Termin.

Merke – Positionen vs. Interessen

Position ist das, was jemand fordert („Mehr Lohn!“). **Interesse** ist das Warum dahinter („Ich brauche Anerkennung und finanzielle Sicherheit“). Mediation arbeitet auf der Interessenebene.

Tabelle 2: Die fünf Phasen der Mediation im Überblick

Phase	Bezeichnung	Ziel
1	Vorbereitung	Rahmen klären, Vertrag, Spielregeln
2	Themensammlung	Konflikt-Themen identifizieren
3	Interessenklärung	Interessen und Bedürfnisse hinter Positionen
4	Optionen sammeln	Gemeinsam Lösungen entwickeln und bewerten
5	Vereinbarung	Schriftliche Win-Win-Lösung

2.4 Mediation in der PDL-Praxis

PDL-Praxis: Mediation zwischen Vertrieb und Recruiting

Nach drei Monaten anhaltender Konflikte zwischen Vertrieb und Recruiting (Stufe 4–5) holt die Niederlassungsleitung einen externen Mediator. In zwei halbtägigen Sitzungen werden die Probleme strukturiert: Themensammlung (Auftragsklärung, Pool-Check, Eskalationspfade), Interessenklärung (Vertrieb braucht verlässliche Zusagezeiträume; Recruiting braucht realistische Anforderungen), Optionen (Daily Stand-up, gemeinsame Leistungskennzahl „besetzte Aufträge“), Vereinbarung. Ergebnis: Konflikte sinken nachhaltig, Time-to-Hire verbessert sich.

3 Das Harvard-Konzept

Das **Harvard-Konzept** (Harvard Negotiation Project) wurde 1981 von Roger Fisher und William Ury entwickelt und gilt heute als Standardmethode der **sachorientierten Verhandlungsführung** (Fisher et al., 2015).

3.1 Die vier Grundprinzipien

3.1.1 1. Trennung von Mensch und Problem

„Hart in der Sache, weich zu den Personen.“ Sachfragen werden separat von Beziehungsfragen behandelt. Persönliche Angriffe werden vermieden; das Problem wird gemeinsam an einer „Tafel“ betrachtet.

3.1.2 2. Konzentration auf Interessen, nicht Positionen

Wie in der Mediation: Hinter jeder Position stehen Interessen. Das berühmte Beispiel von Fisher und Ury: Zwei Schwestern streiten um eine Orange. Beide bekommen Hälften. Tatsächliche Interessen: Eine wollte den Saft, die andere die Schale zum Backen – jede hätte alles bekommen können.

3.1.3 3. Optionen entwickeln zum gegenseitigen Vorteil

Vor der Entscheidung werden **mehrere Optionen** entwickelt. Das vermeidet die typische Verhandlungsfalle, in der Position A gegen Position B steht.

3.1.4 4. Auf objektiven Kriterien bestehen

Die Bewertung der Optionen erfolgt nach **neutralen Kriterien** (Marktpreise, Tarifverträge, Branchenstandards), nicht nach Macht oder Willkür.

3.2 BATNA – Best Alternative To a Negotiated Agreement

Ein Schlüsselbegriff des Harvard-Konzepts: **BATNA** steht für „Best Alternative To a Negotiated Agreement“ – die beste Alternative, falls die Verhandlung scheitert (Ury, 1991).

- **Klare BATNA = starke Verhandlungsposition.** Wer Alternativen hat, ist nicht erpressbar.
- **BATNA wird vor der Verhandlung geplant** – nicht erst, wenn die Verhandlung stockt.
- **Keine Verhandlung ohne BATNA-Analyse:** Was passiert, wenn wir uns nicht einigen?

PDL-Praxis: BATNA bei Tarifverhandlungen

Ein Personaldienstleister verhandelt mit einem Großkunden über Stundensätze. BATNA des Verleihers: Drei andere Bestandskunden mit gleicher Qualifikationsanforderung, die höhere Stundensätze zahlen. Diese BATNA gibt Rückhalt, klare Untergrenzen zu setzen, ohne dem Großkunden hinterherlaufen zu müssen.

3.3 Vergleich Hart-/Weich-/Sachgerechte Verhandlung

4 Beschwerdemanagement im Personaldienstleistungsunternehmen

Beschwerdemanagement ist mehr als Reklamationsabwicklung – es ist ein **strategisches Instrument zur Kundenbindung** (Stauss & Seidel, 2007). Im Personaldienstleistungsunternehmen ist es zudem eine GVP-Verbandsverpflichtung (Gesamtverband der Personaldienstleister, 2024).

Tabelle 3: Verhandlungsstile im Vergleich (nach Fisher/Ury)

Aspekt	Hart	Weich	Sachgerecht (Harvard)
Beteiligte	Gegner	Freunde	Problemlöser
Ziel	Sieg	Einigung	Weises Ergebnis
Personen	Hart zur Person	Weich zur Person	Hart zur Sache, weich zur Person
Vertrauen	Misstrauen	Vertrauen	Unabhängig vom Vertrauen
Forderungen	Maximal	Anpassen	Interessen erkunden

4.1 Der Wert einer Beschwerde

Merke – Beschwerde-Paradox

Eine Beschwerde ist ein **Geschenk**: Der Kunde gibt eine zweite Chance, statt schweigend zu wechseln. Zufriedene Beschwerdeführer werden zu treueren Kunden als Kunden, die nie eine Beschwerde hatten.

Empirische Befunde (Stauss & Seidel, 2007):

- Nur ca. 5 % aller unzufriedenen Kunden beschweren sich aktiv. Der Rest wechselt schweigend.
- Ein zufriedenstellend gelöster Beschwerdefall führt bei 70 % der Kunden zu erhöhter Loyalität.
- Die Kosten für Neukundenakquise sind 5–7-mal höher als für Bestandskunden-Rückgewinnung.

4.2 Aufgaben des Beschwerdemanagements

Stauss und Seidel (Stauss & Seidel, 2007) gliedern Beschwerdemanagement in vier Aufgaben:

1. **Beschwerdestimulierung**: Es muss leicht sein, sich zu beschweren.
2. **Beschwerdeannahme**: Strukturierte Erfassung mit klaren Verantwortlichkeiten.
3. **Beschwerdebearbeitung**: Schnelle, faire Lösung; SLA-Zeiten einhalten.
4. **Beschwerdeauswertung**: Systematische Analyse zur Prozessverbesserung.

4.3 Reklamationsworkflow im Personaldienstleistungsunternehmen

4.3.1 Stufe 1: Sofortmaßnahmen (innerhalb 1 Stunde)

- Telefonische Bestätigung des Eingangs der Beschwerde
- Erfassung im Customer-Relationship-Management-System/Beschwerdesystem
- Erste Einschätzung: Dringlichkeit, Schadenhöhe, Eskalationsstufe
- Bei akuten Fällen: Sofortlösung (z. B. Ersatz-ZAN bei Schichtbruch)

4.3.2 Stufe 2: Bearbeitung (innerhalb 24 Stunden)

- Sachverhaltsklärung mit allen Beteiligten (Kunde, Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter, Disposition)
- Vorschlag für Lösung erarbeiten (Gutschrift? Ersatz? Wiedergutmachung?)
- Rückmeldung an den Kunden mit konkretem Lösungsangebot

4.3.3 Stufe 3: Abschluss und Dokumentation (innerhalb 5 Werktagen)

- Schriftliche Bestätigung der vereinbarten Lösung
- Eintrag im Beschwerdesystem mit Ursachen-Kategorisierung
- Bei Wiederholungsfällen: Eskalation an Niederlassungsleitung

4.3.4 Stufe 4: Nachbereitung (nach 4–8 Wochen)

- Follow-up-Anruf beim Kunden: Ist die Lösung tragfähig?
- Auswertung im Quartal: Welche Beschwerdetypen häufen sich?
- Prozessverbesserungen ableiten und implementieren

4.4 Ausfall-Management bei Schichtbruch

Der häufigste „Akut-Beschwerdefall“ im Personaldienstleistungsunternehmen: Ein Zeitarbeiterinnen und Zeitarbeiter ist nicht zur Schicht erschienen. Der Reklamationsworkflow muss in Minuten greifen:

Tabelle 4: Ausfall-Management bei Schichtbruch (Zeitschiene)

Zeit	Aktion
T+0 (Kundenanruf)	Beschwerde anhören, Sachverhalt erfassen, Bestätigung
T+5 Min	Pool-Check: Ersatz-ZAN verfügbar?
T+15 Min	Ersatz-ZAN kontaktiert, Anfahrtszeit geklärt
T+30 Min	Rückmeldung an Kunden mit ETA
T+1h	Ggf. Schichtleiter informieren, Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer unterwegs
T+1 Tag	Krankmeldungsprüfung, Ursachen-Analyse
T+1 Woche	Schriftlicher Beschwerdeabschluss, ggf. Gutschrift

4.5 Retention-Management (ZAN-Bindung)

ZAN-Fluktuation ist eine Hauptursache für Konflikte und Reklamationen. **Retention-Management** zielt darauf, qualifizierte Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer langfristig im Pool zu halten.

Hebel der ZAN-Bindung:

- Faire und transparente Vergütung (inkl. Branchenzuschläge)
- Verlässliche Schichtplanung mit Vorlauf
- Persönliche Betreuung durch festen Disponenten
- Wertschätzung (Geburtstagskarten, Jahresprämien, Feedbackgespräche)
- Entwicklungsperspektive (interne Weiterbildung, Feststellungs-Option beim Kunden)

Hinweis: Retention vs. Beschwerde

Retention-Management ist die **Prävention** von Beschwerden. Wenn Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer sich gut betreut fühlen, kommen weniger Schichtbrüche, weniger Krankmeldungen, weniger interne Konflikte vor.

5 Konflikteskalation und Deeskalation – Praxis im Personaldienstleistungsunternehmen

5.1 Eskalationspfade definieren

Jeder professionelle Personaldienstleister sollte einen schriftlichen **Eskalationspfad** haben, der regelt, wann ein Konflikt an wen weitergegeben wird:

1. **Stufe 1 – Disponent/Recruiter:** Eigenständige Lösung versucht.
2. **Stufe 2 – Teamleiter:** Bei nicht lösbaren Sachfragen oder Beschwerden.
3. **Stufe 3 – Niederlassungsleitung:** Bei wiederholten Beschwerden oder Vertragsstreitigkeiten.
4. **Stufe 4 – Regionalleitung / Rechtsabteilung:** Bei Drohung mit Klage, Sanktionen, Auftragsentzug.

5.2 Wann externe Mediation einschalten?

- Bei Stufen 3–5 nach Glasl
- Wenn interne Eskalationspfade ausgeschöpft sind
- Bei wiederkehrenden Schnittstellenkonflikten (z. B. Vertrieb/Recruiting)
- Wenn eine Vertrauensbasis gestoert ist, beide Parteien aber weiter zusammenarbeiten müssen

5.3 Prävention durch Strukturen

Strukturelle Konfliktprävention ist meist wirksamer als nachträgliche Lösung. Wichtige Hebel:

- Klare Verträge (Überlassungsvertrag, Arbeitsvertrag, Stundennachweise)
- Eindeutige Zuständigkeiten (RACI-Matrix)
- Regelmäßige Schnittstellen-Meetings
- Schulungen zu Konfliktkompetenz
- Anonyme Feedback-Kanäle für Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer

6 Übungsaufgaben

1. Nennen Sie die fünf Phasen der Mediation in der korrekten Reihenfolge.
2. Erklären Sie den Unterschied zwischen **Position** und **Interesse** mit einem Beispiel aus der Personaldienstleistungsunternehmen.
3. Was bedeutet das Akronym **BATNA**?
4. Nennen Sie die vier Grundprinzipien des Harvard-Konzepts.
5. **Multiple Choice:** Welcher Grundsatz der Mediation besagt, dass der Mediator beide Seiten gleichbehandelt?
 - a) Vertraulichkeit
 - b) Allparteilichkeit
 - c) Eigenverantwortung
 - d) Freiwilligkeit
6. Beschreiben Sie den Reklamationsworkflow bei einem Schlichtbruch in vier Zeitstufen.
7. Was sind die vier Aufgaben des Beschwerdemanagements nach Stauss und Seidel?
8. **Multiple Choice:** Welches Gesetz regelt seit 2012 die Mediation in Deutschland?
 - a) Berufsbildungsgesetz
 - b) MediationsG
 - c) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
 - d) AÜG
9. Erklären Sie den Begriff **Retention-Management** im Personaldienstleistungsunternehmen und nennen Sie drei Hebel.
10. Welche Vorteile bietet das Harvard-Konzept gegenüber harter und weicher Verhandlungsführung?

Lösungen

1. Phasen: 1. Vorbereitung/Auftragsklärung, 2. Themensammlung, 3. Interessenklärung, 4. Optionen sammeln/bewerten, 5. Vereinbarung.
2. Beispiel: Ein Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer fordert „mehr Lohn“ (Position). Sein Interesse: „Anerkennung und finanzielle Sicherheit für seine Familie“. Ein Recruiter arbeitet auf der Interessenebene – vielleicht hilft auch eine Prämie, ein Schichtzuschlag oder eine Festanstellung beim Kunden.
3. BATNA = Best Alternative To a Negotiated Agreement – die beste Alternative, falls die Verhandlung scheitert.
4. (1) Trennung Mensch/Problem, (2) Konzentration auf Interessen statt Positionen, (3) Optionen zum gegenseitigen Vorteil, (4) Bestehen auf objektiven Kriterien.
5. Richtig ist **b**) – Allparteilichkeit. (Neutralität wäre Distanz; Allparteilichkeit ist aktive Unterstützung beider Seiten.)
6. T+0: Beschwerde annehmen; T+5–15 Min: Pool-Check und Ersatz-ZAN; T+30 Min: Rückmeldung an Kunden mit ETA; T+1 Tag: Ursachenanalyse; T+1 Woche: Abschluss mit ggf. Gutschrift.
7. (1) Beschwerdestimulierung, (2) Beschwerdeannahme, (3) Beschwerdebearbeitung, (4) Beschwerdeauswertung.
8. Richtig ist **b**) – MediationsG (Mediationsgesetz von 2012).
9. Retention-Management = maßnahmen zur langfristigen Bindung qualifizierter Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer. Hebel: faire Vergütung, verlässliche Schichtplanung, persönliche Betreuung, Wertschätzung, Entwicklungsperspektive.
10. Harvard ermöglicht ein „weises“ Ergebnis ohne dass Beziehungen leiden. Hart-/Weich-Verhandlung verschleißt entweder die Beziehung (hart) oder die eigenen Interessen (weich). Harvard ist effizient, fair und nachhaltig.

7 Merkhilfen und Eselsbrücken

5 Phasen der Mediation

Eselsbrücke: „**V**orher **T**hemen **I**nteressen **O**ptionen **V**ereinbaren“

1. Vorbereitung
2. Themensammlung
3. Interessenklärung
4. Optionen
5. Vereinbarung

Harvard-4-Prinzipien

Eselsbrücke: „**M**ensch **I**nteressen **O**ptionen **K**riterien“

1. Mensch und Problem trennen
2. Interessen statt Positionen
3. Optionen zum gegenseitigen Vorteil
4. Kriterien (objektiv) für Bewertung

5 Mediationsprinzipien

F-V-E-A-E:

1. Freiwilligkeit
2. Vertraulichkeit
3. Eigenverantwortung
4. Allparteilichkeit
5. Ergebnisoffenheit

Beschwerde-Spruch

„**Eine Beschwerde ist ein Geschenk.**“

Stauss/Seidel: Nur 5 % beschweren sich aktiv. Wer beschwert, gibt eine zweite Chance.

BATNA-Regel

Keine Verhandlung ohne BATNA-Analyse.

Wer Alternativen hat, ist nicht erpressbar. BATNA wird VOR der Verhandlung definiert, nicht erst, wenn die Verhandlung stockt.

8 Glossar

Begriff	Definition
Allparteilichkeit	Mediations-Grundsatz: Mediator unterstützt beide Seiten gleichermaßen aktiv (nicht zu verwechseln mit Neutralität als Distanz).
Aktives Zuhören	Kommunikationstechnik: Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers spiegeln, ohne zu bewerten oder zu unterbrechen.
Ausfall-Management	Operative Reaktion auf das Nichterscheinen eines Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer; umfasst Pool-Check, Ersatzorganisation und Kommunikation mit dem Kunden.
BATNA	Best Alternative To a Negotiated Agreement – beste Alternative, falls die Verhandlung scheitert; zentral im Harvard-Konzept.
Beschwerdemanagement	Strukturierter Prozess zur Bearbeitung von Kundenbeschwerden mit dem Ziel der Kundenbindung; vier Aufgaben: Stimulierung, Annahme, Bearbeitung, Auswertung.
De-Eskalation	Bewusste Umkehrung der Eskalations-Logik durch Wahrnehmungserweiterung, Emotionsabkühlung, Verhaltens- und Strukturwechsel.
Eigenverantwortung	Mediations-Grundsatz: Die Konfliktparteien entwickeln die Lösung selbst; der Mediator gibt keine Vorschläge vor.
Ergebnisoffenheit	Mediations-Grundsatz: Es gibt kein vorbestimmtes Ergebnis; jede Einigung ist legitim, sofern beide Parteien zustimmen.
Eskalationspfad	Definierte Stufen der internen Konfliktweitergabe (Disponent → Teamleiter → Niederlassungsleitung → Regionalleitung/Rechtsabteilung).
Freiwilligkeit	Mediations-Grundsatz: Niemand kann zur Mediation gezwungen werden; jede Partei kann das Verfahren jederzeit beenden.
Harvard-Konzept	Methode der sachorientierten Verhandlungsführung mit vier Prinzipien (Mensch/Problem, Interessen, Optionen, objektive Kriterien); entwickelt von Fisher und Ury (1981).
Ich-Botschaft	Kommunikationstechnik: Eigene Wahrnehmung in Ich-Form formulieren statt Vorwürfe („Ich erlebe...“) – de-eskalierend.
Interessen	Beweggründe hinter einer Position („Warum will ich X?“); zentrale Arbeitsebene in Mediation und Harvard-Konzept.

Begriff <i>(Fortsetzung)</i>	Definition
Mediation	Strukturiertes, freiwilliges Verfahren zur Konfliktbeilegung mit einem neutralen Dritten ohne Entscheidungsgewalt; geregelt durch MediationsG (2012).
Mediationsgesetz (MediationsG)	Bundesgesetz von 2012 zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung.
Position	Geforderte Endlösung einer Partei („Ich will X“); oft starr und wenig zielführend in Verhandlungen.
Reframing	Kommunikationstechnik: Negativ formulierte Botschaft positiv umdeuten („Sie sind sehr engagiert“ statt „Sie sind aggressiv“).
Reklamationsworkflow	Standardisierter Prozess zur Bearbeitung einer Kundenbeschwerde; meist mit Zeitzielen (SLA) verbunden.
Retention-Management	Maßnahmen zur langfristigen Bindung qualifizierter Mitarbeiter (im Personaldienstleistungsunternehmen: Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer); umfasst Vergütung, Betreuung, Wertschätzung, Perspektive.
Schiedsverfahren	Konfliktlösungsverfahren mit einem dritten Entscheider (Schiedsrichter), dessen Urteil verbindlich ist; rechtlich geregelt im 10. Buch ZPO.
Schichtbruch	Nichterscheinen eines Zeitarbeitnehmerinnen und Zeitarbeitnehmer zur eingeteilten Schicht; klassischer Akut-Beschwerdefall im Personaldienstleistungsunternehmen.
Sofortmaßnahmen	Erste Stufe des Reklamationsworkflows: Bestätigung des Eingangs, Erfassung, sofortige Akut-Hilfe innerhalb 1 Stunde.
Time-out	De-Eskalations-Technik: Bewusste Pause in der Konfliktauseinandersetzung zur Emotionsabkühlung.
Vertraulichkeit	Mediations-Grundsatz und gesetzliche Pflicht des Mediators: Inhalte bleiben innerhalb des Verfahrens.

9 Literaturverzeichnis

- Bundesministerium der Justiz. (2012). Mediationsgesetz (MediationsG) [BGBl. I S. 1577. Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung].
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2015). *Das Harvard-Konzept: Die unschlagbare Methode für beste Verhandlungsergebnisse* (25. Aufl.). Campus Verlag.
- Gesamtverband der Personaldienstleister. (2024). *GVP-Verhaltenskodex und Branchenstandards 2024* (Verhaltenskodex). GVP. Berlin. <https://www.personaldienstleister.de>
- Glasl, F. (2017). *Konfliktmanagement: Ein Handbuch für Führungskräfte, Beraterinnen und Berater* (11. Aufl.). Haupt Verlag.
- Montada, L., & Kals, E. (2013). *Mediation: Psychologische Grundlagen und Perspektiven* (3. Aufl.). Beltz.
- Stauss, B., & Seidel, W. (2007). *Beschwerdemanagement: Unzufriedene Kunden als profitable Zielgruppe* (5. Aufl.). Hanser.
- Ury, W. (1991). *Schwierige Verhandlungen: Wie Sie sich mit unangenehmen Kontrahenten vorteilhaft einigen*. Heyne.